

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 690/2531

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทเกษตรพัฒนา 13 ระพีพัฒน์ จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัทเกษตรพัฒนา 13 ระพีพัฒน์ จำกัด

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พันเอกพล ราชประสิทธิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นาวาอากาศโทสมนึก สอนเล็ก ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสามได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว เพื่อให้คดีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยไปจากศาล จึงขอถอนฎีกาของจำเลยทั้งสามไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 476,361.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมใช้เงินจำนวน

150,000 บาท รวมกับดอกเบี้ยทบต้นคิดคำนวณถึงวันที่ 7 เมษายน 2526 แก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงินที่คิดคำนวณได้ ดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้โจทก์บังคับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 4688 เลขที่ 27 หน้าสำรวจ 182 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของจำเลยที่ 2 ชำระแทนวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ และหรือบังคับจำนองเครื่องสีข้าวและเครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน 21-324-106-0001 ถึง 21-324-106-0002 จำนวน 2 เครื่องของจำเลยที่ 1 ชำระแทนจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 478,909.15 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 เมษายน ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 12.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2521 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2526 และดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ในต้นเงินวันที่ 7 เมษายน 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระให้โจทก์บังคับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดที่ 4688 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ชำระแทนตามจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระแก่โจทก์ และบังคับจำนองเครื่องสีข้าวและเครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน 21-324-106-0001 และ 21-324-106-0002 จำนวน 2 เครื่องของจำเลยที่ 1 ชำระแก่โจทก์

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยทั้งสามซึ่งมีอำนาจถอนฟ้อง
ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 132)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>